

依职权调取的《某盐矿2020—2022年污染赔偿统计表》载明了历年执行的稻谷、菜地、桉树、水井等赔偿单价。

案件审理过程中，法院就盐卤水泄漏造成的环境污染、鉴定事项等向某县土肥站专家进行咨询，咨询意见为：盐卤水泄漏会造成地下水位变化，地表浅层土壤盐渍化，导致土壤板结与肥力下降，抑制作物生长，导致农作物减产甚至绝收，具体的损害后果要通过科学的鉴定才能确定。

### 【案件焦点】

1. 张某等农户的损失与案涉交通事故是否具有关联性；2. 张某的损失如何确定；3. 张某损失的赔偿义务主体如何确定。

### 【法院裁判要旨】

四川省富顺县人民法院经审理认为：依照《最高人民法院关于生态环境侵权民事诉讼证据的若干规定》第五条之规定，原告提交的《道路交通事故责任认定书》能够证实因交通事故撞坏某盐矿盐卤水管道导致盐卤水泄漏这一事实。原告提交的《现场照片》和法院现场查看的情况一致，能够认定原告的田土、树木等位于被撞盐卤水管道位置下方这一客观事实。根据“水往低处流”的自然法则，盐卤水泄漏后必然会流进管道下方区域，对原告田土、树木等造成污染，因此，原告的损失与案涉交通事故具有关联性。

关于原告损失范围和种类的确定问题。案涉《农户损失核算表》并非原告个人制作，而是在交通事故发生后，因农户与被告方多次就赔偿事宜不能达成一致，某县某镇某村组干部组织受损村民对受损范围和种类进行反复核实、统计后最终形成的。因此，在被告没有举证证据证明《农户损失核算表》载明的受损范围和种类与损害事实存在不符的情况下，某县某镇某村村组干部依职权

形成的《农户损失核算表》具有真实性和合理性，予以确认。

关于原告损失的计算标准和金额的确定问题。原告提交的《农户损失核算表》和《现场照片》等均能证明盐卤水泄漏造成原告农作物减产、树木死亡等损害后果的客观存在。但由于案涉盐卤水泄漏事故发生距今已超过三年时间，受污染的田土、农作物等损害发生时的情况已发生客观变化，已不具备启动司法鉴定鉴定的可能性。依照《最高人民法院关于生态环境侵权民事诉讼证据的若干规定》第三十条之规定，法院只能结合已查明的案件事实和其他证据综合予以认定。原告提交了《某县某镇某村某盐矿历年赔偿标准》，被告提交了《某盐矿2020—2022年污染赔偿统计表》，通过比较两份证据可以看出，二者在某些赔偿项目标准和时间上存在差异。基于《某县某镇某村某盐矿历年赔偿标准》系村组自行书写，相比基于历年惯例并实际执行的《某盐矿2020—2022年污染赔偿统计表》的赔偿标准而言，后者更具有真实性，且某县土肥站相关专业人员提出的盐卤水对土壤、农作物等损害后果客观存在的意见，也从另一方面证实了《某盐矿2020—2022年污染赔偿统计表》赔偿标准的合理性。因此，综合在案证据，法院对赔偿标准确认如下：原告主张的赔偿标准，如相同或高于某盐矿历年赔偿标准的，以某盐矿历年赔偿标准为准；如低于某盐矿历年赔偿标准的，以原告主张的赔偿标准为准；如原告主张的赔偿标准不能与某盐矿历年赔偿标准相比较的，结合案件情况并参考市场价格予以确认。原告损失金额的确定，按照《农户损失核算表》确定的范围和种类参照上述赔偿标准进行计算。综上，原告主张的稻谷、菜地、树木等损失金额确定为12516.80元。

本案系因第三人过错污染环境的侵权案件，依照《中华人民共和国民法典》第一千二百三十三条之规定，原告可以向侵权人请求赔偿，也可以向第三人请求赔偿。本案盐卤水泄漏致环境侵权，某盐矿系环境污染的直接侵权人，而盐卤水泄漏系因交通事故所致，因此，交通事故的责任人系环境侵权的第三人，张某明确表示选择向第三人请求赔偿，符合法律规定，故某盐矿不承担赔偿责任。本案环境侵权系因交通事故所引发，其赔偿事宜应参照交通事故处理原则，就环境侵权法律关系和保险合同法律关系进行合并审理。

因本案环境侵权系因交通事故所引发，其赔偿事宜应参照交通事故处理原则，就环境侵权法律关系和保险合同法律关系进行合并审理。罗某系李某某雇请驾驶案涉重型货车的驾驶员，罗某在提供劳务过程中发生交通事故，依照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款之规定，罗某作为提供劳务一方，其对因提供劳务造成的侵权不承担赔偿责任。

案涉重型货车系李某某采取分期付款保留所有权方式在某运输公司购买。某运输公司保留该车辆所有权仅是其为实现债权的担保手段，车辆占有、使用的实际支配权在某运输公司交付车辆时已经转移给李某某，依照《中华人民共和国民法典》第一千二百一十条之规定，李某某作为车辆的实际使用控制人应当承担车辆运行风险，对本次交通事故造成的损害承担赔偿责任，某运输公司不应承担赔偿责任。

依照《中华人民共和国保险法》第六十五条第一款之规定，案涉重型货车在被告某保险公司投保了交强险及第三者责任险，且事故发生在保险期限内，本次事故造成的损失属于某保险公司的保险责任范围。关于本次事故造成的损失是否属于保险公司的免责范围的问题。首先，道路交通事故的直接财产损失是指道路交通事故造成的财产利益的直接减损，而间接损失是指交通事故给受害人造成的可得利益的损失。本案中，张某主张的损失系交通事故致盐卤水泄漏而造成的直接财产损失而非可得利益损失。其次，案涉保险合同的免责条款，系针对不可抗力导致人身、财产损失的情形，而本案造成环境污染财产损失的原因系机动车驾驶人的过错，不符合案涉保险合同免责条款的适用条件。综上，某保险公司主张的免责理由不能成立。

四川省富顺县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款、第一千二百一十条、第一千二百二十九条、第一千二百三十条、第一千二百三十三条，《中华人民共和国保险法》第六十五条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于生态环境侵权民事诉讼证据的若干规定》第一条、第二条、第四条、第五条、第六条、第三十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条

第三款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条规定,判决:

- 一、限某保险公司于本判决生效之日起十日内赔偿张某12516.80元;
- 二、驳回张某的其他诉讼请求。

宣判后,双方当事人均未上诉, 一审判决生效。

### 【法官后语】

因交通事故引起的环境污染案件,涉及交通事故责任、环境污染责任的并存情形,二者具有高度的关联性、伴随性;但因二者属于不同类型的侵权性质,其举证责任分配、证据认定、证明标准等有所不同。交通事故责任属于一般侵权类案件,适用“谁主张,谁举证”的一般证明规则;而环境污染责任属于特殊侵权,适用“举证责任倒置”的特殊证明规则。本案中,关于案件的定性、赔偿义务主体的确定、损害结果的认定是值得研究探讨的重点问题。

一是案件的定性。案件的定性决定了案件的审理方向和证明责任分配。本案虽然是交通事故引起的,但是原告财产损失实际是因为盐卤水的泄漏污染环境从而导致农作物减产、死亡。若定性为机动车交通事故责任纠纷,适用一般证明规则,无疑会加重受害者的举证责任,特别是要证明环境污染侵权行为与损害结果具有因果关系更是难上加难,难免会出现因举证不力导致无人赔付的情形,受害人的现实利益和土地资源的未来利益都将受损。定性为环境污染责任纠纷,适用“举证责任倒置”的特殊证明规则,受害者仅需向法院证明有侵权行为发生以及损害结果产生,而污染者应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。从立法目的来看,对于维护社会公共利益具有积极的促进意义,也更有利于公平正义的实现。本案定性为因第三人的过错污染环境的侵权案件,故依照《中华人民共和国民法典》第一千二百三十三条之规定,被侵权人同时起诉侵权人、第三人及相应的保险公司,法院可就环境侵权法律关系及保险合同法律关系一并审理,既给予环境污染受害人最大保护,也给予“被动侵权人”追偿权,让实际侵权人承担应有之责。

二是赔偿义务主体的确定。环境污染直接侵权人和第三人基于不同的原因

行为造成一个损害结果，两个行为都是损害发生的原因，而损害结果又是同一的，这是第三人过错造成环境污染责任的基本特点。第三人不包括单位作为侵权主体时该单位的从业人员，从业人员属于单位侵权行为的施行者，其行为后果由单位承担。本案系因交通事故导致盐卤水泄漏引起的环境污染责任纠纷，涉及不同法律关系的多方当事人。某盐矿系环境污染的直接侵权人，而盐卤水泄漏系因交通事故所致，交通事故的责任人系环境侵权的第三人。虽然在起诉时原告将直接侵权人某盐矿、第三人均列为被告，但在案件审理过程中，被侵权人张某明确要求第三人对其因环境污染造成的损害进行赔偿，而未主张侵权人某盐矿赔偿系权利人对其享有诉权的处分，符合法律规定。故本案依据机动车交通事故责任的处理规则确定赔偿主体。案件中某运输公司与李某某就案涉车辆签订了《保留所有权买卖合同》，某运输公司保留该车辆所有权仅是其为实现债权的担保手段，车辆占有、使用的实际支配权在某运输公司交付车辆时已经转移给李某某。李某某作为车辆的实际使用控制人应当承担车辆运行风险，对本次交通事故造成的损害承担赔偿责任。罗某受雇于李某某从事运输工作，罗某在提供劳务期间致他人损害的，应当由接受劳务的李某某承担赔偿责任。同时，案涉车辆在某保险公司投保了交强险和第三者责任险，某保险公司应当在保险范围内承担保险责任。

三是损害结果的认定。因环境污染案件所具有的专业性和技术性，对于因果关系的判断、损害程度和范围的确定等往往需要借助鉴定等专业技术手段来解决。从当前环境资源审判的实践来看，专业化、具有公信力的环境损害鉴定机构较为缺乏，鉴定周期长、费用高等问题也制约着鉴定在环境资源审判中的作用。鉴定意见可以为法官提供一定的参考和方向，但过分倚重鉴定意见则会忽视法官的司法审查和价值判断。本案中，在损害事实成立的基础上，受环境因素变化的制约，致使环境污染损害后果的鉴定面临条件不成就等因素的影响，损害结果应结合侵权行为对受害人造成的损害程度、过错大小、历年赔偿标准、市场价格等因素，参考负有环境资源保护监督管理职责的部门的意见等，合理确定。本案中，结合专家关于“盐卤水泄漏后对土地农作物损失的赔偿期间为

三年，具有一定的合理性，但不全面”的意见，以及随着时间的推移，盐卤水对土壤的影响逐年降低的常识，原告主张农作物损害结果在损害发生后的三年依次按100%、80%、60%核算的计算方式也是合理的。在污染方没有举证证明农户举示的《农户损失核算表》载明的受损范围和种类与损害事实存在不符的情况下，结合某县某站专家意见，某县某镇某村村组干部依职权形成的《农户损失核算表》具有真实性和合理性，可以以此确定农户的损失范围和种类，在此基础上以更具备真实合理性的《某盐矿2020—2022年污染赔偿统计表》赔偿标准为参照确定农户赔偿标准：如相同或高于某盐矿历年赔偿标准的，以某盐矿历年赔偿标准为准；如低于某盐矿历年赔偿标准的，以农户主张的赔偿标准为准；如农户主张的赔偿标准不能与某盐矿历年赔偿标准相比较的，结合案件情况并参考市场价格予以确认。

编写人：四川省富顺县人民法院 周启堃

## 环境污染责任纠纷中环境是否修复的举证责任分配

—— 某家庭农场诉某研究所环境污染责任案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

浙江省台州市中级人民法院(2023)浙10民终字第1025号民事判决书

#### 2. 案由：环境污染责任纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人): 某家庭农场

被告(被上诉人): 某研究所

### 【基本案情】

2017年1月，某家庭农场在丁镇丙村租赁土地共计7.016亩。后某家庭农场引种试养棘胸蛙(俗称石蛙)。2018年9月18日，某家庭农场向相关部门申请石蛙养殖许可。2019年7月8日，某家庭农场取得省陆生野生动物驯养繁殖许可证。为养殖取水方便，某家庭农场在养殖场地附近的小溪(位于某研究所 在丁镇的驻地的围墙外)中建造了蓄水池，并通过水管引水至某家庭农场养殖 场地。该小溪中亦有其他村民的蓄水池及附属水管。

2020年“五一”期间，某研究所数名职工在研究所的场地制作米酒，将散落地的酒糟和冷却废水直接排入北山露天的雨水缓冲池。该池有裂缝，池水渗漏到围墙外溪坑，导致丙村11户村民取水受到影响。2020年5月4日，某家庭农场向市12345反映“某研究所丁分所将其化粪池水没有经过处理直接排入下面的河道内，污染饮用水源，且造成河道内大部分的鱼、蛙等死亡，该情况持续将近2年了，建议相关部门加强监管。”同月8日，丁镇人民政府作出答复，称“某研究所化粪池污水未接入污水管网情况属实。某研究所属于企事业单位，按照区污水零直排建设安排，应由某研究所作为主体解决污水纳管问题……”

2020年6月1日，某研究所与丁镇丙村就某研究所雨水收集池积水渗漏